산림관계법규 암기 요약표

기준: 2026 학습모듈 「산림관계법규」(V08.26). 범위: 산림자원법 · 임업진흥법 · 산림조합법 (시행령·시행규칙 포함) 출제 패턴: **숫자 · 주체(누가) · 기간**을 바꿔서 틀린 보기를 만듦. ★ = 고빈도 · 🆕 = 2026 개정 반영 법령이 바뀌어 모듈과 다르면 **모듈 기준**으로 채점합니다.

Ⅰ. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 (산림자원법)

정의

- **산림에서 제외**: 과수원, 차밭, 삽수·접수 채취원, 건물 담장 안, 논·밭두렁, 하천·제방·도랑·연못의 입목
- **산림에 포함**: 임도, 암석지, 소택지
- **임산물**: 조경수·분재수, 가지·꽃·열매·장작·톱밥, 대나무·초본·덩굴·이끼, 산림버섯·떼, 숯·수액(목초액 포함), 합판·집성재·목재펠릿
- 소유별: 국유림 · 공유림 · 사유림 / 임도: **간선 · 산불진화 · 작업**임도

계획·조사 주기 ★

대상	주기	비고
기능구분도	10년	1/25,000 이상
임상도	**5년**	1/25,000 이상, 필요하면 수시
산림조림계획	10년	
전국임도기본계획	10년	임도설치계획 **5년**
산림생물다양성기본계획	5년	
산림복원기본계획	10년	
산림자원조사	매년 실시, **5년마다 공표**	타인 토지 출입은 **3일 전** 통지
산림경영계획	**10년** 단위	시장·군수·구청장 인가

산림경영계획

- 경영계획구: 공유림 / 사유림(일반 · 협업(2인 이상) · 기업경영림)
- 필수 기재: 조림, 숲가꾸기, 벌채·굴취, 임도·작업로, 소득사업
- **15ha 이하** 인가 산림 → 산림조합 등에 **대리경영 권장**, 사업비 우선 지원 ★

입목벌채 수반 산림사업 신고 ★

- 착수 **5일 전**까지 시장·군수·구청장에게
- 사업구역도 축척 1/6,000 ~ 1/1,200
- 독림가·임업후계자 직접 신고, 임도 설치 → 구역도·수량조사서 생략
- 산림조합이 구역도 작성·표시 → 현지확인 생략 가능

표시	색
경계 (30m 이내 간격)	**백색**
솎아베기·골라베기 대상목	**적색**
모두베기·모수작업 존치목	**황색** (존치목 벌채 시 황색 아래 적색)
DBH 20cm 이하 솎아베기 대상지	표시 생략 가능

벌채 허가·신고 구분 ★

구분	대상
허가 변경 중요사항	구역면적, 벌채·굴취 면적, 허가수량 **30% 이상** 변경
허가 금지지역	명승지·유적지 등 고시지역, 산사태 위험지역 (예외: 병해충·재해 피해지, 숲가꾸기)
신고로 가능	오동나무·현사시·이태리포플러·양버들·옻나무·황칠나무·미루나무 / DBH **20cm 이하** 솎아베기 / 표고용 연 **50㎥** 이내 / 지목 전·답·과수원 5천㎡ 이상 / 대나무 굴취 1천㎡ 이내 / 철도선로 10m 이내 굴취
허가·신고 없이	풀베기·가지치기·어린나무가꾸기 / 바이오매스용 신규 조림 후 5년 이내마다 벌채 / 건축물 외곽 **25m 이내** 산불예방 벌채(소유자 동의) / 국유림경영계획·휴양림·수목원·산지전용·토석채취 허가에 따른 벌채

종묘·사업자

- 종묘생산업 등록: **시장·군수·구청장** · 요건: 임업종묘기능사 또는 임업·녹지직 4년 + 종묘 1년 등
- 묘목생산 대행자: 등록 후 **2년** 이상, 포지 **5천㎡** 이상, 용기묘는 간이온실 · 3년 연속 지정량 90% 미달이면 제외
- **산림사업법인 등록: 시·도지사** · 등록 없이 가능: 국가·지자체, 산림소유자, **산림조합·중앙회**, 국유림영림단, 원목생산업자, 나무병원 · 영업정지 안 날부터 **30일** 이내 계약 해지 가능
- 산림사업 대행(조합·중앙회): 재해 예방·복구, 설계·감리 대상, 국가산림자원조사, 경영계획 작성, 휴양·도시숲·교육시설 · 숲가꾸기는 소유자 주소불명 시 **30일 이상 공고**로 동의 갈음
- 특수산림사업지구: **300ha** 이상, 자원조성 대상 50% 이상, 경영가능지역 70% 이상

산림경영지도원 (법 제31조) ★

- **산림청장**이 **중앙회장의 요청**으로 조합·중앙회에 배치, 경비 보조 가능
- 자격(시행령): 임산가공산업기사·산림기능사·임업종묘기능사·목재가공기능사·펄프제지기능사·조경기능사 이상 / 임업·조경 학과 졸업 / 농업계 특성화고 임업과 / 고졸 + 조합 임업기술 2년 / 조합 3년 종사
- 배치(시행규칙): 정원은 산림청장 고시, **중앙회장이 선발·배치** · 운영계획 매년 **12월 말**까지, 전년도 평가보고서 **2월 말**까지 산림청장에게

기타

- 🆕 선도 산림경영단지 선정요건: ① 산림 집단화 ② 입목축적·조림비율 등 산림 여건 ③ 임도·목재유통가공시설 등 경영기반
- 산림복원: 주체 국가·지자체, 시공 산림토목 법인·산림조합·중앙회, 자생식물·자연재료(주변 또는 유사 고도·기후대)

- **녹색자금**: 산림청장 운용, 재원 출연금·**복권수익금**·운용수익·기부금
- 융자 시 임야·입목 담보 가능, 미성숙 입목도 가격 평가해 담보

Ⅱ. 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 (임업진흥법)

사람 기준 ★

구분	요건
임업인	3ha 이상 경영 / 연 **90일** 이상 종사 / 임산물 연 판매 **120만원** 이상 / 산림조합원으로 임업 경영 — 중 하나
임업후계자	**55세 미만** + 경영계획대로 경영 + (개인독림가 자녀 / 3ha 이상 소유 / 10ha 이상 국·공유림 대부·분수림 / 고시 기준 이상 종묘·버섯·산채 생산)
모범독림가	300ha 이상 경영 또는 조림 100ha
우수독림가	100ha 이상 또는 조림 50ha (유실수 20ha)
자영독림가	5ha 이상 또는 유실수 3ha
법인독림가	300ha 또는 조림 100ha (농업법인 10ha 또는 조림 5ha)
겸업 / 전업 / 기업임업	3ha 또는 연 90일 / **50ha 또는 연 200일** / 500ha 법인 + 연 200일

그 밖 ★

- **특별관리임산물 = 산양삼** → 한국임업진흥원 생산적합성조사 → 산림청장에게 신고
- **임업인의 날: 11월 1일**
- 산촌: 산림면적 **70% 이상** + 인구밀도·경지비율이 전국 읍·면 평균 이하 · 산촌진흥지역은 **시·도지사** 지정 · 산촌진흥기본계획 **10년**
- 산지: 보전산지(임업용·공익용) + 준보전산지
- 대리경영 가능자: 임업인, 산림조합·중앙회, 시장·군수, 지방산림청장·국유림관리소장, 임업학과 있는 대학, 3종 등록 산림사업법인 등
- 영림단: **6~30명** · 기능인영림단 기능2급 이상 비율 6~10명 60%, 11~30명 50% · 기계화영림단 기계교육 이수자 30% 이상
- 임업진흥권역 지정: 산림청장(국유림, 100만㎡ 이상) / 시·도지사(3만~100만㎡) / 시장·군수·구청장(3만㎡ 미만) · 임업용산지에만, 산림비율 70% 이상
- 한국임업진흥원: 산양삼 품질관리, 산림탄소상쇄, 산림경영인증, 임업통계, 임상도 제작

임업기계	기능
하베스터	벌도 + 가지치기 + 조재 일괄
프로세서	가지치기 + 조재
펠러번처	벌도
포워더	적재 운반
스키더	지면끌기 집재
타워야더·스윙야더	가선집재
임업용 굴착기	자체중량 23톤 미만

Ⅲ. 산림조합법

원칙

- 목적(제1조): 산림소유자·임업인의 자주적 협동조직 → 지속가능한 산림경영, 산림생산력 증진, 구성원 지위 향상
- 조합 = **지역조합**(시·군·구) + **전문조합**(품목·업종) · 같은 구역에 같은 종류 둘 이상 설립 불가
- 최대봉사(영리·투기 금지, 제5조) · 중앙회는 회원과 경합 사업 금지(제6조) · 공직선거 관여 금지(제7조) · 조세 외 부과금 면제(제8조)

설립 ★

- 발기인 **30인** 이상 → 창립총회 → **시·도지사 인가** (60일 안 통지, 안 하면 인가 간주)
- 인가기준: 지역조합 조합원 **1천인** 이상(특별·광역시·섬 300인) + 출자금 **1억원**(섬 1천만원) / 전문조합 **200인** + 1억원
- **설립등기로 성립**, 출자 납입 후 **2주** 안 등기

조합원 ★

- 지역조합원: 구역 안 주소·산림이 있는 산림소유자 또는 주소·사업장 있는 임업인 · 두 지역조합 동시 가입 불가
- 최소 산림면적 300~1,000㎡ (정관)
- 책임은 출자액 한도 · 출자금은 질권·상계 불가 · **의결권은 출자액 무관 평등** · 선거권은 임기만료일 전 **180일**까지 가입자 · 대리인은 1명만 대리
- 당연탈퇴: 자격 상실, 사망, 파산, 피성년후견 · 제명: 1년 이상 사업 미이용, 의무 불이행 (총회 10일 전 통지) · 지분환급청구권 **2년** 소멸

총회·임원 ★★ (가장 많이 나올 부분)

항목	기준
일반 의결	과반수 출석 + 출석 과반수 찬성
특별 의결 (정관변경·해산·분할·제명)	출석 **2/3** 이상 찬성
조합원투표	해산·분할: 과반수 투표 + 2/3 찬성 / 합병: 과반수 투표 + 과반수 찬성
소집청구	조합원 **300인 또는 10%** 이상 → 조합장 **2주** 안 소집, 안 하면 감사 **5일** 안
소집통지	**7일 전**
대의원 임기	2년
임원	조합장 포함 이사 **7~15명** + 감사 **2명** · 이사의 1/2 이상 조합원 · 상임 2명 이내
조합장 상임 여부	자산 1천억 미만 상임, 2,500억 이상 비상임
임기	조합장·조합원 이사 **4년** / 상임이사·비조합원 이사 2년 / **감사 3년**
조합장 연임	**두 번까지**
해임	조합원 1/5 동의 → 과반수 출석 + 2/3 찬성
의결 취소 청구	**1개월** 안, 조합원 300인 또는 5% 동의 → 시·도지사

사업·회계

- 사업(제46조): 교육·지원, 경제, 신용, 공제, 산림사업(조림·숲가꾸기·임도·사방·경영계획)
- **수익분배계약(제50조) → 산주가 조합에 지상권 설정한 것으로 봄 ★**
- 동일 법인 출자한도 자기자본의 **20%**
- 법정적립금: 자기자본 **3배**까지 잉여금의 **10%** 이상 · 교육지원사업비 잉여금 **20%** 이상 이월
- 손실보전 순서: 미처분이월금 → 임의적립금 → 법정적립금 → 자본적립금 → 회전출자금
- 배당 순서: 이용실적 → 출자 → 준조합원 이용실적
- 임업인 범위 확대(시행령 제2조): 종묘생산업자, 포지 300㎡, 대추·호두 1천㎡, 밤 5천㎡ 이상

중앙회 ★

항목	기준
목적(제87조)	회원의 공동이익 증진과 건전한 발전
구역·회원	전국 · 지역조합·전문조합
설립(제93조)	**50개 이상 조합** 발기
가입 승낙	**60일** 안
대의원	회원의 1/3 범위, 임기 2년
임원	회장·사업대표이사 포함 이사 **18명 이내** + 감사위원 **3명** (사업대표이사·감사위원장 상임)
회장	총회 선출, 회원조합 조합원 · 임기 **4년**, **한 차례만 연임** · 선거관리 중앙선관위 위탁
사업대표이사·이사 임기	2년 · 회장 30일 이상 입원 등 → 사업대표이사 대행
조합감사위원회	회원을 **2년마다 1회** 이상 감사
결산	회계연도 끝난 뒤 **2개월** 안
감독	산림청장·시·도지사 · 경영지도 6개월, 6개월 단위 연장

💡 헷갈림 주의: **조합장 = 두 번 연임 / 중앙회장 = 한 차례 연임** · **조합 감사 3년 / 대의원 2년** · **조합 설립 발기인 30인 / 중앙회 설립 50개 조합** 2026년 중앙회장 직선·단임제 논의는 면접용입니다. 필기는 현행 모듈 조문(4년, 한 차례 연임)으로 답하세요.

Ⅳ. 🆕 참조자료 원문 보강 (`01_공식자료/03_ 참조자료/4. 산림관계법규/`)

2026.11.3 국가법령정보센터 원문(산림자원법 2026.10.1 · 산림조합법 2026.9.18 · 산림조합법 시행령 2026.3.24)으로 위 Ⅰ·Ⅲ 숫자를 대조했습니다. **조합장 두 번 연임 / 중앙회장 4년·한 차례 연임 / 감사 3년 / 대의원 2년**은 현행 조문과 같습니다. 예상문제 Part 5(101~110)와 연결됩니다.

Ⅳ-1. 산림자원법 — 학습모듈 이후 바뀐 곳

항목	내용
🆕 밀원수 특화단지 (법 제37조의2, 2026.3.31 신설·**2026.10.1 시행**)	산림청장·지자체장이 밀원수 확충을 위해 산림을 **밀원수 특화단지**로 지정·육성 · 밀원수 = 양봉법상 밀원식물 중 **목본식물**(시행규칙 제48조의2)
산림경영지도원 (법 제31조)	**중앙회장 요청 → 산림청장 배치** · 자격은 대통령령(시행령 제31조) ⚠️ 근거 법은 **산림자원법**(산림조합법 아님)
인가 취소 기준 (시행령 제11조)	산림사업실적 **50% 이하** · 예외: 산불·산사태 등 **산림재난**(2026.1.30 문구 변경), 소유자 사망, 용도지정 제한
친환경벌채 지원 (법 제36조④)	허가받고 생태·경관·재해위험을 최소화해 벌채하면 **남겨진 입목의 예상 수익 일부**를 예산 범위에서 지원
조림 의무 면제 (시행령 제5조)	어린나무 ha당 **2만본** · 참나무 어린나무 **5천본** · 움싹 왕성한 참나무 그루터기 **900개**
산림사업 대행 (시행령 제22조)	경영능력 인정: **50ha 이상** 경영 법인·단체, **기술중급 이상** 산림경영기술자
특수산림사업지구 (시행령 제27조)	**300ha 이상** · 자원조성 대상 50% 이상 · 경영가능지역 70% 이상 · 지정기간 **70년** 범위

Ⅳ-2. 산림조합법 원문 대조 메모

- 조합원 최소 산림면적 **300~1,000㎡** 범위에서 정관으로 (제18조③) · 둘 이상 지역조합 가입 불가 · 전문조합은 같은 품목 둘 이상 불가
- 설립인가 신청 **60일** 이내 통지, 안 하면 인가 간주 (제14조)
- 이사 **7~15명**(조합장 포함) + 감사 **2명**, 이사 1/2 이상 조합원 · 여성조합원 **30% 이상**인 지역조합은 이사 1명 이상 여성 선출 **의무** (그 외 노력) (제35조)
- 총회 특별의결은 제31조⑤의 **1호 정관변경 · 2호 해산·분할 · 4호 조합원 제명**만: 과반수 출석 + **2/3** 찬성 — **합병(3호)은 특별의결 목록에 없음** (총회는 일반의결, 조합원투표는 과반수 투표·과반수 찬성)
- 법정적립금: 자기자본 **3배**까지 잉여금 **10% 이상** / 교육·지원사업비 잉여금 **20% 이상** 이월 (제56조의2)
- 중앙회 조합감사위원회: 회원 **2년마다 1회 이상** 감사 · 조치 요구받은 회원은 **2개월** 안 조치 (제121조)
- 🆕 2026.6.16 개정: 대의원 겸직 금지 대상에서 **산림사업·임산물과 무관한 사회적협동조합** 임직원 제외 (제32조⑤)